



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๕๓๐๗

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร

อ้างถึง หนังสือกรมแผนที่ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔/๓๐๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

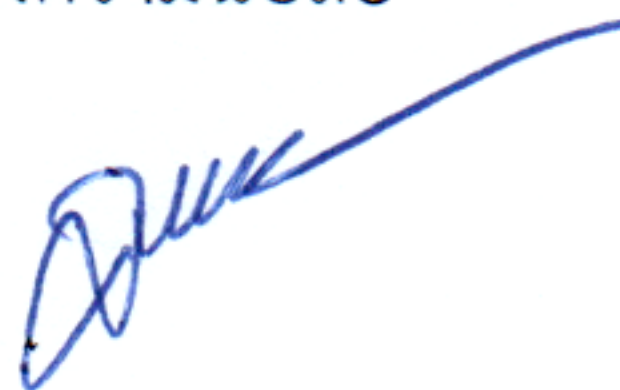
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า กรมแผนที่ทหาร มีโครงการจัดซื้อ
ระบบโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ๘๐ สถานี ในวงเงิน
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้พัสดุมีคุณลักษณะพิเศษทางเทคนิค
ที่ซับซ้อน และผู้ประกอบการมีจำนวนน้อยราย กรมแผนที่ทหารทราบจากสำนักข่าวอิศราว่า สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอให้กรมที่ดินทบทวนและตรวจสอบตามที่ได้ตรวจพบว่า บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคากับกรมที่ดิน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการจัดซื้อ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม จำนวน ๑ ระบบ ๕๐ สถานี และ
(๒) โครงการจัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) จำนวน ๑ ระบบ ๓๐ สถานี โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สำหรับ
สถานีฐาน ยี่ห้อ CHC รุ่น N๗๒ GNSS ซึ่งมีจำนวนช่องรับสัญญาณได้จริง ๒๒๐ ช่องรับสัญญาณ ซึ่งไม่ตรงกับ
คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ว่า จะต้องมีความถี่ช่องรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ช่องรับสัญญาณ รวมทั้ง
การขาดคุณสมบัติผู้เสนอราคา กรมแผนที่ทหารพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อระบบโครงข่ายฯ เป็นการจัดซื้อ
ระบบที่เหมือนกับโครงการของกรมที่ดินดังกล่าว ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้มีหนังสือถึง สตง. เพื่อขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกกว่าสมควรที่จะเชิญบริษัทฯ เข้ามายื่นข้อเสนอหรือไม่ โดย สตง. แจ้งว่า
ขอให้หารือปัญหาดังกล่าวกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยตรง
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างของกรมแผนที่ทหาร โดยใช้วิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะต้องเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ กองแผนที่ทหาร จึงขอหารือว่า
ขั้นตอนการเชิญชวนผู้ประกอบการของคณะกรรมการซื้อฯ ในกรณีที่คณะกรรมการซื้อฯ มีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดที่จะเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอจำนวน ๓ รายอยู่แล้ว คณะกรรมการซื้อฯ
ควรที่จะเชิญชวนหรือไม่เชิญชวนบริษัทฯ เข้ายื่นข้อเสนอเพิ่มอีก ๑ ราย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมแผนที่ทหารเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๒) บัญญัติว่า “วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย” ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้ คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญ หมายถึง การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือรับจ้างในงานที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งการจะเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จากคณะกรรมการฯ หลังการพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมแผนที่ทหารจะดำเนิน โครงการจัดซื้อระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ๘๐ สถานี ในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้วิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้พัสดุมีคุณลักษณะพิเศษทางเทคนิคที่ซับซ้อน และผู้ประกอบการมีจำนวนน้อยราย ซึ่งกรมแผนที่ทหารเห็นว่า บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคากับ กรมที่ดิน จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อระบบที่เหมือนกัน ดังนั้น กรมแผนที่ทหารจะเชิญบริษัทฯ มายื่นข้อเสนอเพิ่มขึ้น เป็นรายที่ ๔ จึงไม่ขัดต่อระเบียบฯ เนื่องจากยังต้องมีกระบวนการคัดเลือกความถูกต้อง ครบถ้วนทางด้านคุณสมบัติ และข้อเสนอตามเงื่อนไขที่กรมแผนที่ทหาร กำหนดในขั้นตอนต่อไป ส่วนการที่จะเชิญชวนหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมแผนที่ทหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ -๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖